

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2894/2550

นายมงคล ทองบัวศิริไล
บริษัทสยามเคมี จำกัด (มหาชน) กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 303, มาตรา 313

จำเลยที่ 1 ข่ายป้อนโดยออกไปส่งจ่ายสินค้าแก่ลูกค้าเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าในการมารับป้อน ไปส่งจ่ายสินค้านี้ดังกล่าวเป็นเอกสารที่อาศัยความไว้วางใจกันในการเพณิในการค้าขายป้อนว่า จำเลยที่ 1 สัญญาจะส่งมอบป้อนแก่ผู้นำไปส่งจ่ายสินค้านี้มารับป้อนจากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 และลูกค้าที่มาซื้อป้อนมีข้อตกลงโดยปริยายแต่ต้นว่า ผู้ซื้อสามารถโอนขายไปส่งจ่ายสินค้าให้แก่บุคคลใดก็ได้และจำเลยที่ 1 จะมอบป้อนแก่ผู้นำไปส่งจ่ายสินค้ามาแสดงในการส่งมอบไปส่งจ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าไม่ต้องสลักหลังและลงลายมือชื่อในใบส่งจ่ายสินค้าเพียงแต่ส่งมอบให้เท่านั้น แสดงว่าผู้ซื้อที่ได้รับใบส่งจ่ายสินค้าจากจำเลยที่ 1 สามารถโอนใบส่งจ่ายสินค้านั้นให้แก่บุคคลอื่นต่อไปได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากจำเลยที่ 1 และผู้โอนไม่จำเป็นต้องสลักหลังการโอนใบส่งจ่ายสินค้า การโอนสิทธิในการรับป้อนระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จึงเป็นการโอนหนี้อันพึงจะต้องชำระแก่ผู้ถือตาม ป.พ.พ. มาตรา 312 ประกอบมาตรา 313 โจทก์ผู้ครอบครองใบส่งจ่ายสินค้านี้ดังกล่าว สามารถนำไปรับหรือเบิกป้อนจากจำเลยที่ 1 ได้ จำเลยที่ 1 จะยกเหตุส่วนนี้ระหว่างลูกค้าที่รับใบส่งจ่ายสินค้าจากจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 มาปฏิเสธไม่ส่งมอบป้อนแก่โจทก์ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชน จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรประเภทปุ๋ยระหว่างเดือนมกราคม 2536 ถึงเดือนพฤษภาคม 2536 โจทก์ซื้อหรือรับโอนสิทธิการซื้อสินค้าประเภทปุ๋ยจากจำเลยที่ 2 จำนวน 245 ตัน คิดราคาขณะฟ้องเป็นเงิน 1,333,400 บาท ปุ๋ยดังกล่าว จำเลยที่ 2 ซื้อจากลูกค้าของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 ได้ออกใบส่งจ่ายสินค้าแก่ลูกค้าของตนรวม 73 ฉบับ และลูกค้านั้นได้มอบใบส่งจ่ายสินค้าแก่จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 ได้มอบใบส่งจ่ายสินค้านี้แก่โจทก์ เพื่อนำไปรับปุ๋ยจากจำเลยที่ 1 หรือนำไปจำหน่ายแก่บุคคลภายนอกต่อไปตามประเพณีทางการค้าหรือตามวิธีการซื้อขายปุ๋ยทั่วไป ต่อมาโจทก์นำใบส่งจ่ายสินค้าไปขอรับปุ๋ยเองและได้จำหน่ายสินค้าตามใบส่งจ่ายปุ๋ยดังกล่าวออกไปบางส่วนแก่ลูกค้ารายย่อยเพื่อให้ไปรับปุ๋ยตามใบส่งจ่ายสินค้าจากจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 ไม่ยอมจ่ายปุ๋ยให้โจทก์หรือผู้ซื้อรายอื่น ๆ อ้างว่าจำเลยที่ 2 ไม่ชำระราคา ซึ่งจำเลยที่ 1 ไม่มีเหตุที่จะอ้างเช่นนั้น ทั้งอยู่นอกเหนือที่โจทก์และบุคคลภายนอกผู้ซื้อสินค้าโดยสุจริตจะพึงรู้ได้ทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสองส่งมอบปุ๋ยหรือชำระราคาปุ๋ยแล้วแต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบปุ๋ยสูตร 21 - 0 - 0 จำนวน 26 ตัน ปุ๋ยสูตร 46 - 0 - 0 จำนวน 22 ตัน และปุ๋ยสูตร 16 - 20 - โอเค จำนวน 245 ตัน ให้แก่โจทก์ หากส่งมอบไม่ได้หรือไม่ส่งมอบให้ชำระราคาแทนเป็นเงิน 1,333,400 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะส่งมอบหรือชำระราคาแทนเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยมีนิติสัมพันธ์หรือติดต่อกับโจทก์ การซื้อขายปุ๋ยพิพาทเป็นสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีราคากว่าห้าร้อยบาท โจทก์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อจำเลยที่ 1 หรือจำเลยที่ 2 มาแสดง

โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 1 ขायปุ๋ยให้แก่นางยุพา เอกอำนวยการ เจ้าของร้าน อำนวยการเกษตร ต่อมานางยุพามีคำสั่งให้ระงับการจ่ายปุ๋ยตามใบสั่งจ่ายสินค้า จำเลยที่ 1 จึงไม่จ่ายปุ๋ยให้แก่โจทก์ประเพณีหรือวิธีการซื้อขายปุ๋ยเป็นวิธีการที่เกิดขึ้นหลังจากจำเลยที่ 1 ขायปุ๋ยให้ร้านอำนวยการเกษตรแล้ว จำเลยที่ 1 มิได้ยอมรับวิธีการดังกล่าว โจทก์รับโอนสิทธิเรียกร้องการซื้อปุ๋ย โดยไม่มีการทำเป็นหนังสือหรือแจ้งการโอนให้จำเลยที่ 1 ทราบการโอนสิทธิเรียกร้องจึงไม่สมบูรณ์ และไม่ผูกพัน จำเลยที่ 1 โจทก์ไม่ฟ้องคดีภายใน 2 ปี นับแต่วันซื้อสินค้า ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุ ความ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 จากสารบบ ความ เนื่องจากศาลจังหวัดนครปฐมมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 2 เด็ดขาด และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ประสงค์จะเข้าว่าคดีแทน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ส่งมอบปุ๋ยสูตร 21 - 0 - 0 น้ำหนัก 26 ตัน ปุ๋ยสูตร 46 - 0 - 0 น้ำหนัก 22 ตัน และปุ๋ยสูตร 16 - 20 - โอเค น้ำหนัก 245 ตัน แก่โจทก์ หากส่งมอบไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนเป็นเงิน 1,333,400 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 10 กรกฎาคม 2538) ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่า ทนายความ 10,000 บาท

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าทนายความในชั้นอุทธรณ์ 4,000 บาท แทนโจทก์

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ขายปุ๋ยสูตร 21 - 0 - 0 น้ำหนัก 26 ตัน ปุ๋ยสูตร 46 - 0 - 0 น้ำหนัก 22 ตัน และปุ๋ยสูตร 16 - 20 - โอเค น้ำหนัก 245 ตัน แก่ร้านเสรีการเกษตรและร้านเอกอำนวยการและออกใบสั่งจ่ายสินค้าระบุชื่อผู้รับสินค้าว่าเสรีการเกษตร จำนวน 6 ฉบับ และเอกอำนวยการ จำนวน 67 ฉบับ ตามใบสั่งจ่ายสินค้าเอกสารหมายเลข 6 เพื่อนำไปขอรับปุ๋ยภายหลัง หลังจากนั้นร้านเสรีการเกษตรและร้านเอกอำนวยการได้นำใบสั่งจ่ายสินค้านี้ไปขายให้แก่จำเลยที่ 2 อีกต่อหนึ่ง ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้รับแจ้งจากร้านเสรีการเกษตรและร้านเอกอำนวยการให้ระงับการจ่ายปุ๋ยตามใบสั่งจ่ายสินค้านี้ดังกล่าว อ้างว่าถูกจำเลยที่ 2 ฉ้อโกง เมื่อโจทก์นำใบสั่งจ่ายสินค้าไปขอรับปุ๋ยจำเลยที่ 1 จึงไม่จ่ายให้

คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ประการแรกว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 หรือไม่ จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า การซื้อขายปุ๋ยระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 เป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีราคาเกินกว่าห้าร้อยบาท แต่โจทก์ไม่มีหลักฐานการซื้อขายและที่อ้างว่าโจทก์ชำระหนี้ให้แก่จำเลยที่ 2 ก็นำสืบเป็นพินัยไม่น่าเชื่อ ทั้งการซื้อขายปุ๋ยของโจทก์กับจำเลยที่ 2 ก็ไม่สุจริต โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่าจากทางนำสืบของโจทก์ได้ความว่า การติดต่อซื้อขายปุ๋ยระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 มิใช่ให้จำเลยที่ 2 ส่งมอบปุ๋ยให้แก่โจทก์ แต่ให้จำเลยที่ 2 ส่งมอบใบสั่งจ่ายสินค้าซึ่งจำเลยที่ 1 ออกให้แก่ลูกค้าของจำเลยที่ 1 ให้แก่โจทก์ เพื่อโจทก์จะได้นำไปรับปุ๋ยตามใบสั่งจ่ายสินค้าจากจำเลยที่ 1 ในภายหลัง หรือนำสิทธิที่จะได้รับปุ๋ยจากจำเลยที่ 1 ดังกล่าวไปจำหน่ายอีกต่อหนึ่งโดยจำเลยที่ 1 ก็นำสืบเจือสมในข้อนี้ว่า ปุ๋ยยังเป็นของจำเลยที่ 1 ลูกค้าเพียงมีสิทธิมาขอรับปุ๋ยตามใบสั่งจ่ายสินค้าเท่านั้น จึงเป็นการซื้อขายสิทธิในการรับปุ๋ยจากจำเลยที่ 1 หาใช่เป็นการซื้อขายปุ๋ยดังที่จำเลยที่ 1 ฎีกาไม่ ส่วนที่จำเลยที่ 1 อ้างว่า โจทก์ยังไม่ได้ชำระราคาให้แก่จำเลยที่ 2 นั้น โจทก์ก็เบิกความยืนยันว่าได้ชำระราคาให้จำเลยที่ 2 แล้ว ตามเช็คเอกสารหมายเลข ป.จ.4 โดยมี

นางอัจฉรา ปิยะกุลเกียรติ สมุหบัญชีธนาคารตามเช็คเป็นพยานเบิกความยืนยันว่า
เช็คของโจทก์ทุกคนับสามารถเรียกเก็บเงินได้ แม้โจทก์จะเบิกความว่าเป็นการชำระ
หนี้ค่าน้ำและยาฆ่าแมลงรวมกันโดยไม่ได้ระบุว่าชำระค่าน้ำเท่าใด ค่ายาฆ่าแมลง
เท่าใดก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงวันที่ออกเช็คแล้วปรากฏว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาที่
โจทก์อ้างว่าได้ติดต่อซื้อขายปุ๋ยและรับโอนใบสั่งจ่ายสินค้ามาจากจำเลยที่ 2 และ
จำเลยที่ 1 มิได้นำสืบโต้แย้งหักล้างเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าโจทก์ชำระ
ราคาให้แก่จำเลยที่ 2 แล้ว ส่วนที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าโจทก์ไม่สุจริตเพราะโจทก์น่าจะ
ซื้อปุ๋ยจากจำเลยที่ 1 โดยตรงซึ่งได้ราคาถูกกว่านั้น โจทก์เบิกความตอบทนายจำเลย
ที่ 1 ถ้าม้านว่า แม้โจทก์จะซื้อจากจำเลยที่ 1 โดยตรงราคาก็จะใกล้เคียงกับที่ซื้อ
จากจำเลยที่ 2 โจทก์เลือกซื้อจากจำเลยที่ 2 เพราะสะดวกกว่าและราคาใกล้เคียงกัน
จึงมิใช่ข้อที่แสดงว่าโจทก์ไม่สุจริต โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ฎีกาของจำเลยที่
1 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ว่า นางยุพา เอกอำนวยการ และ นายปิติ เสรี
เจริญกิจ ลูกค้าของจำเลยที่ 1 ที่ได้จำหน่ายใบสั่งจ่ายสินค้าให้แก่จำเลยที่ 2 ได้
ยกเลิกการซื้อขายสินค้าและยกเลิกใบสั่งจ่ายสินค้ากับจำเลยที่ 1 แล้ว มีผลทำให้
จำเลยที่ 2 ผู้ซื้อและโจทก์ผู้รับโอนไม่มีสิทธิในใบสั่งจ่ายสินค้า โจทก์จึงไม่มีอำนาจ
ฟ้องนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 1 มิได้ให้การต่อสู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นประเด็นไว้ตั้งแต่
ศาลชั้นต้น จึงถือว่าเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาลล่างทั้งสอง ต้อง
ห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ประการต่อไปมีว่า การซื้อขายหรือ
การโอนสิทธิในการรับปุ๋ยระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 เป็นการโอนหนี้อันพึงชำระแก่ผู้
ถือหรือไม่ จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ขายปุ๋ยโดยออกใบสั่งจ่ายสินค้าแก่ลูกค้า
เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าในการมารับปุ๋ย มิได้มีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้านำใบสั่งจ่าย
สินค้าไปหาทำไรขายต่อให้บุคคลอื่น การที่ลูกค้าของจำเลยที่ 1 นำสินค้าหรือใบสั่ง

จ่ายสินค้าไปขายต่อให้บุคคลอื่นได้กำไรมา จำเลยที่ 1 ก็มิได้มีส่วนได้เสียไปด้วย โดยจำเลยที่ 1 ถือว่าผู้มารับเป็นเพียงตัวแทนของลูกค้า ประเพณีการโอนขายใบสั่งจ่ายสินค้าให้แก่ผู้อื่น จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นผู้กำหนดและไม่ได้รู้เห็นด้วย เห็นว่า ได้ความจากพยานจำเลยที่ 1 ที่นำสืบรับว่า เมื่อมีผู้นำใบสั่งจ่ายสินค้าเอกสารหมายเลข จ.6 ของจำเลยที่ 1 มาขอรับปุ๋ย ก่อนที่จำเลยที่ 1 จะส่งมอบปุ๋ยให้ จำเลยที่ 1 ได้ตรวจสอบใบสั่งจ่ายสินค้าเป็นหลักสำคัญว่าเป็นของจำเลยที่ 1 ถูกต้องหรือไม่ และไม่ได้ถูกอายัดแสดงว่าจำเลยที่ 1 มิได้ตรวจสอบไปถึงรายละเอียดว่าผู้นำใบสั่งจ่ายสินค้ามาขอรับปุ๋ยเป็นใคร มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ 1 อย่างไรหรือไม่ ใบสั่งจ่ายสินค้านี้จึงเป็นเอกสารที่อาศัยความไว้วางใจกันในประเพณีในการค้าขายปุ๋ยว่า จำเลยที่ 1 สัญญาจะส่งมอบปุ๋ยแก่ผู้นำใบสั่งจ่ายสินค้ามารับปุ๋ยจากจำเลยที่ 1 ทั้งด้านหลังของใบสั่งจ่ายสินค้านี้มีข้อความระบุคำเตือนข้อ 4 ว่า "เพื่อป้องกันการปลอมแปลงใบสั่งจ่ายสินค้านี้ ควรรับโอนจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้หรือผู้ที่เคยค้าประจำเท่านั้น และต้องให้ผู้โอนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)" แสดงให้เห็นว่า จำเลยที่ 1 และลูกค้าที่มาซื้อปุ๋ยมีข้อตกลงโดยปริยายแต่ต้นว่า ผู้ซื้อสามารถโอนขายใบสั่งจ่ายสินค้าให้แก่บุคคลใดก็ได้และจำเลยที่ 1 จะมอบปุ๋ยแก่ผู้นำใบสั่งจ่ายสินค้ามาแสดง จึงได้มีคำเตือนผู้รับโอนให้ระมัดระวังในเรื่องใบสั่งจ่ายสินค้าปลอมเท่านั้น และได้ความจากนายสุธี ชัยสกุลสุรินทร์ พยานจำเลยที่ 1 ซึ่งมีอาชีพขายปุ๋ยและรับใบสั่งจ่ายสินค้าจากจำเลยที่ 1 ไปขายต่อว่า ในการส่งมอบใบสั่งจ่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าไม่ต้องสลักหลังและลงลายมือชื่อในใบสั่งจ่ายสินค้าเพียงแต่ส่งมอบให้เท่านั้น แสดงว่าผู้ซื้อที่ได้รับใบสั่งจ่ายสินค้าจากจำเลยที่ 1 สามารถโอนใบสั่งจ่ายสินค้านั้นให้แก่บุคคลอื่นต่อไปได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากจำเลยที่ 1 และผู้โอนไม่จำเป็นต้องสลักหลังการโอนใบสั่งจ่ายสินค้าตามคำเตือนที่ระบุไว้ด้านหลังใบสั่งจ่ายสินค้าแต่อย่างใด การโอนสิทธิในการรับปุ๋ยระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จึงเป็นการโอนหนี้อันพึงจะต้องชำระแก่ผู้ถือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 312 ประกอบมาตรา 313 โจทก์

ผู้ครอบครองใบสั่งจ่ายสินค้าดังกล่าว สามารถนำไปรับหรือเบิกจ่ายจากจำเลยที่ 1 ได้
จำเลยที่ 1 จะยกเหตุผลส่วนตัวระหว่างลูกค้าที่รับใบสั่งจ่ายสินค้าจากจำเลยที่ 1 กับ
จำเลยที่ 2 มาปฏิเสธไม่ส่งมอบจ่ายแก่โจทก์ไม่ได้"

พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าทนายความในชั้นฎีกา 5,000 บาท แทนโจทก์

(พันระสา บัวทอง-พินิจ บุญชัด-สมศักดิ์ ตันติภิรมย์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้มีข้อเท็จจริงและผลคดีเช่นเดียวกับคำพิพากษาฎีกาที่ 7105/2546 แต่คดีดังกล่าวมิได้วินิจฉัยโดยปรับบทด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 312 และมาตรา 313 อย่างคดีนี้ ซึ่งมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ไพโรจน์ วายุภาพ